

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1116/2536

นายทรงศักดิ์ จงกลมี

ผู้ร้อง

นายสุเจตน์ ชินวัตร กับพวก

ผู้คัดค้าน

นายสุเจตน์ ชินวัตร ที่ 1 กับพวกรวม 9

คน ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้คัดค้านทั้งสี่ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เดินหมายรายงานศาลว่า ส่งสำเนาคำร้อง ขอลุเลาการบังคับให้แก่ผู้ร้องไม่ได้เพราะไม่พบผู้ร้องและบ้านใส่กุญแจไว้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าผู้ร้องได้ยื่น แก่ฎีกาแล้ว จึงให้รวม (อันดับ 152)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนว่าที่ดินพิพาท เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 51 เศษหนึ่งส่วนสิบ ตารางวา ตกเป็น กรรมสิทธิ์ของนายทรงศักดิ์จงกลมี ผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1342

ผู้คัดค้านทั้งสี่ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 142,140)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้คัดค้านทั้งสี่ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 123 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497)ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ผู้ได้มาต้องยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดแสดงว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวตั้งนั้นเมื่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่จำเป็นที่จะต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้องค่าคำร้องให้เป็นพับ

---

พิเคราะห์แล้ว ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497)ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ผู้ได้มาต้องยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดแสดงว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวตั้งนั้นเมื่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่จำเป็นที่จะต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้องค่าคำร้องให้เป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ